

1501477-57.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... bem conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de entorpecentes, sendo a residência localizada na Rua Padre Ângelo Rudelo, nº 1129, onde já ocorreram diversas prisões por crime de tráfico de drogas. Na data do fato, disse que receberam informações que descreviam as vestimentas e características físicas de um indivíduo que estaria traficando drogas no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA

1501477-57.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501477-57.2019.8.26.0603

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL MARCELO ALVES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

MICHAEL MARCELO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de setembro de 2019, por volta de 18h20, na Rua Padre Ângelo Rudelo, altura do nº 1.129 e do nº 1.135, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, dezessete porções de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 69/72. A droga estava acondicionada em microtubos plásticos. Consta também que em 23 de setembro de 2019, instantes depois, na residência situada na Rua Padre Ângelo Rudelo nº 1.129, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita:

a) quarenta porções de benzoilmetilecgonina (cocaína) (acondicionadas em microtubos plásticos), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 69/72;

b) 10,72 g de "Cannabis sativa - L" (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 10 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75/77. Tal droga, distribuída em seis porções, estava acondicionada em plástico filme transparente.

As cinquenta e sete porções de benzoilmetilecgonina (cocaína) totalizaram 53,03 g,

conforme laudo de constatação prévia de fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 69/72.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Em audiência de custódia realizada em 24 de setembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 33/38).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 108) e apresentou defesa prévia (fls. 170/171).

Houve interposição de habeas corpus, com liminar indeferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls.61).

Em 22 de julho de 2020 foi revogada a prisão preventiva do réu (fls. 150). O réu foi solto em 23 de julho de 2020 (fls.161).

A denúncia foi recebida (fls. 177/178). Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes (fls. 289). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 288).

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Requereu, também, a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art.33, da Lei de Tóxicos.

Por meio de memoriais de alegações finais, a Defesa requereu a fixação da pena-base no piso mínimo legal, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, com fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena, bem como substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos (fls. 292/309).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação prévia de fls. 10/11 (10,72 g de maconha divididos em 06 porções envoltas por filme plástico; 53,03 g de cocaína divididos em 57 porções acondicionadas em microtubos plásticos "eppendorf") e laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 69/72 e fls. 75/77.

A autoria também é certa e ficou provada pela confissão do réu e depoimento da testemunha.

Em juízo, o policial civil Alexandre Procópio Neves, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que o local do fato já era bem conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de entorpecentes, sendo a residência localizada na Rua Padre Ângelo Rudelo, nº 1129, onde já ocorreram diversas prisões por crime de tráfico de drogas. Na data do fato, disse que receberam informações que descreviam as vestimentas e características físicas de um indivíduo que estaria traficando drogas no local supracitado, que em seu poder teria uma pequena quantidade de entorpecentes, que grande parte estaria na entrada da residência defronte ao endereço citado. Relatou que utilizando viatura descaracterizada foram ao local do fato, onde avistaram o indivíduo descrito nas denúncias, sendo que o indivíduo tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, adentrando ao imóvel situado no nº 1135 daquela mesma via pública. Informou que, em dado momento, o acusado dispensou algo e continuou correndo pelos telhados das residências vizinhas. Disse que o policial Daniel observou o indivíduo da rua e conseguiu localizar a casa em que ele estaria, onde o mesmo foi detido. Realizada a busca pessoal, foi encontrado o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em sua bermuda e R\$ 10,00 (dez reais) em sua cueca. Relatou que retornaram ao imóvel situado no nº 1135 e encontraram o saquinho que o réu tinha arremessado durante a fuga, o qual continha 17 (dezesete) porções de cocaína. Questionaram o réu e este confessou a prática do tráfico de entorpecentes, dizendo que estava praticando o crime há um mês. Foram até a residência situada no nº 1129 e localizaram um saquinho contendo 40 (quarenta) porções de cocaína embaladas da mesma forma como as encontradas na posse do réu, além de 06 (seis) porções de maconha. Por fim, informou que não conhecia o réu. Interrogado em juízo, o réu Michael Marcelo Alves confessou a prática do crime de

tráfico de entorpecentes. Disse que atualmente reside no bairro Alvorada, na cidade de Araçatuba/SP, onde também trabalha como barbeiro. Disse que antes da data do fato residia no bairro Beatriz, na cidade de Araçatuba/SP, juntamente com sua esposa e seu filho menor, época em que utilizava muita droga. Disse que resolveu morar com sua irmã no bairro Águas Claras, em Araçatuba/SP. Antes da data dos fatos, residia com sua irmã há quase um mês. Relatou que estava traficando entorpecentes há quatro dias, inclusive para sustentar o seu vício. Já fez tratamento contra as drogas no ano de 2018. Disse já ter sofrido condenação anterior pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. Informou conhecer "de vista" os policiais civis. Relatou que ficou preso por dez meses pelo presente crime e que, até o presente momento, continua usando drogas. Informou que, na data dos fatos, trazia consigo 17 (dezessete) pinos de cocaína e que ao visualizar os policiais dispensou tal droga na casa de nº 1135, e continuou fuga pelo telhado das casas vizinhas. Disse que veio a ser detido e consigo foram localizados R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), sendo a maior parte produto do narcotráfico. Relatou que na casa de nº 1129 da rua Padre Ângelo Rudelo tinha em depósito 40 (quarenta) porções de cocaína e 06 (seis) porções de maconha, todas para venda e também para consumo pessoal.

O réu também confessou a prática do crime de tráfico de drogas na fase policial (fls. 05).

A confissão do réu está corroborada pelo depoimento da testemunha Alexandre Procópio.

Portanto, a instrução processual demonstrou a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu na denúncia.

Dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da primariedade do réu, estabeleço pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, contudo, a pena já se está no mínimo legal, não podendo ficar abaixo do mínimo nesta fase de dosimetria.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e não há elementos probatórios indicando que o réu faça parte de organização criminosa ou que estava se dedicando ao crime, aplico a causa de diminuição prevista no § 4º, do art.33, da Lei de Tóxicos. Assim, diminuo a pena pela metade, diante da quantidade de droga apreendida, fixando a pena em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

O regime inicial para o caso em tela seria o semiaberto, sopesando a quantidade de pena fixada, a primariedade e a expressiva quantidade de droga apreendida. Todavia, aplico a detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), haja vista que o réu cumpriu dez meses de prisão cautelar, e estabeleço o regime aberto para o cumprimento do restante da pena ora aplicada.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MICHAEL MARCELO ALVES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto (detração penal já realizada), e pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, na forma do § 4º, do mesmo artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Considerando a variedade e quantidade expressiva de drogas, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser suficiente para o caso em tela.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia de apreendida nos autos, pois decorrente do tráfico de drogas (art. 63 da Lei 11.343/06).

O réu poderá apelar em liberdade, pois já está em liberdade provisória e não há, no momento, elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual deferida.

P. R. I. C.

Araçatuba, 03 de maio de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA